

OBEC HORNÝ VADIČOV



NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2023

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE HORNÝ VADIČOV

OcU-454/2023

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22.11.2023

- zverejnený na webovej stránke obce dňa: 22.11.2023

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane): 04.12.2023

Doručené pripomienky (počet):

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa:.....

uznesením č.

VZN zverejnené v zmysle § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňom: **01.01.2024**

Obec Horný Vadičov v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon 369/1990 Zb./ a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z./ **vydáva toto**

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 5/2023

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE HORNÝ VADIČOV

Úvodné ustanovenia

§ 1

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) na území obce Horný Vadičov.
2. Obec Horný Vadičov ako správca dane (ďalej len „správca dane“) ukladá na svojom území tieto miestne dane:
 - a) daň z nehnuteľností - daň z pozemkov
 - daň zo stavieb
 - daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
 - b) daň za psa
 - c) daň za užívanie verejného priestranstva
 - d) daň za ubytovanie
 - e) daň za predajné automaty
 - f) daň za nevýherné hracie prístroje
3. Obec Horný Vadičov ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 2 písm. a),b),e),f) a poplatku uvedeného v § 1 ods. 3 je kalendárny rok.

Článok I
DAŇ Z POZEMKOV

§ 3

Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., ktorá bola pre obec Horný Vadičov stanovená nasledovne:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, | 0,1599 €/m² |
| ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, | |
| lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom | |
| alebo lesným hospodárstvom | |
| b) trvalé trávne porasty | 0,0245 €/m² |

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy (okrem ostatných plôch podľa ods. 1) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z., ktorá je pre obec Horný Vadičov stanovená nasledovne:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) záhrady | 1,85 €/m² |
| b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy | 1,85 €/m² |
| c) stavebné pozemky | 18,58 €/m² |
| d) ostatné plochy | 1,85 €/m² |

3. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku zistenej na 1 m² ustanovenej vo VZN nasledovne:

- | | |
|---|------------------------------|
| a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, | 0,199 €/m² |
| rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy | |

4. Základom dane z pozemkov na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery stanice alebo predajného stánku v m² a hodnoty pozemku za 1 m² pre stavebné pozemky.

§ 4

Sadzba dane

1. Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

- | | |
|--|---------------|
| a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, ostatné plochy, | 0,80 % |
| ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo | |
| účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom | |
| b) trvalé trávne porasty | 0,80 % |

c) záhrady	0,80 %
d) zastavané plochy a nádvoría	0,80 %
e) ostatné plochy, okrem ostatných plôch podľa ods. 1 písm. a)	0,80 %
f) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	0,60 %
g) stavebné pozemky	0,60 %

DAŇ ZO STAVIEB

§ 5

Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom do zastavanej plochy sa nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m², pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

§ 6

Sadzba dane

1. Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:
 - a) **0,130 €** stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 - b) **0,130 €** stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 - c) **0,400 €** chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
 - d) **0,300 €** samostatne stojace garáže
 - e) **0,300 €** stavby hromadných garáží
 - f) **0,300 €** stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
 - g) **0,451 €** priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 - h) **1,300 €** stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
 - i) **0,130 €** ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume **0,05 €** za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Správca dane určuje koeficient ročnej sadzby dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb podľa §10 ods. 1 zákona č. 582/2004, ak sú stavbami podľa §12 ods. 8 zákona č. 582/2004 (koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby), vo výške 2.

DAŇ Z BYTOV

§ 7

Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

§ 8

Sadzba dane

1. Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nasledovne:
 - a) **0,30 €** za byty v bytových domoch
 - b) **0,30 €** za nebytové priestory

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 9

Oslobodenie od dane

1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
 - a) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
 - b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
 - c) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany
 - d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
 - e) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie parcely č. 1,2 (pozemky okolo kostola) 3,4,5,6 (pozemky okolo fary)
2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
 - a) stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve Obce Horný Vadičov

§ 10

Vyrubovanie dane

Správca dane určuje, že daň z pozemkov a stavieb v úhrne do sumy **2,00 €** nebude vyrubovať ani vyberať.

§ 11

Splatnosť a platenie dane

1. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2. Obec Horný Vadičov určuje platenie vyrubenej dane pre právnické osoby:

- daň do 663,87 € - splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
- daň nad 663,87 € - v dvoch splátkach:
 - prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
 - druhá splátka do 30. septembra zdaňovacieho obdobia

3. Daň je možné zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

4. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a zaplatiť daň vyrubenú obcou.

5. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Článok II

DAŇ ZA PSA

§ 12

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou ale právnickou osobou.

§ 13

Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 14

Sadzba dane

1. Sadzba dane za psa v rodinných domoch alebo bytoch na celom území obce je **6,00 €** za jedného psa a kalendárny rok.
2. Sadzba dane za psa chovaného v podnikateľskom objekte:
 - právnická alebo fyzická osoba podnikateľ je **33,20 €** za jedného psa a kalendárny rok.
3. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 15

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dosiahol vek 6. mesiacov a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
2. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane na základe žiadosti daňovníka o vrátenie preplatku dane, vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. K žiadosti o vrátenie preplatku dane za psa je potrebné doložiť:
 - potvrdenie o prihlásení psa v inej obci, alebo
 - potvrdenie o utratení psa, alebo
 - čestné vyhlásenie daňovníka o predaji, darovaní alebo uhynutí psa.

Článok III

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 16

Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce (verejné priestranstvo pred obecným úradom, hasičskou zbrojnicou, miestne komunikácie pri autobusových zastávkach, miestne komunikácie, chodníky, spevnené plochy, odstavné plochy vo vlastníctve obce, ihrisko) okrem pozemkov, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
 - a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
 - b) umiestnenie stavebného zariadenia
 - c) umiestnenie predajného zariadenia
 - d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
 - e) umiestnenie skládky materiálu
 - f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

§ 17

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

§ 18

Sadzba dane

1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) záber verejného priestranstva osobným automobilom alebo prívesom | 0,30 €/deň |
| b) záber verejného priestranstva nákladným automobilom | 1,70 €/deň |
| c) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
(ambulantný predaj/, stavebného zariadenia alebo predajného zariadenia | 5,00 €/deň |
| d) za záber nepojazdných vozidiel, vrakov, karavanov a obytných prívesov | 3,30 €/deň |
| e) za využívanie verejného priestranstva iným spôsobom ako zabratím
motorového vozidla ak trvá dlhšie ako jeden týždeň | 3,30 €/mesiac |
| f/ pre užívanie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných podobných zariadení | 50,00 €/deň |
| g/ za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie reklamných,
propagačných a informačných stojanov | 1,00 €/kus/deň |

§ 19

Náležitosti oznamovacej povinnosti, splatnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný správcovi dane

- a) oznámiť osobne alebo písomne svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a ohlásiť každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane
- b) oznámiť skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

2. V oznámení daňovník uvedie nasledujúce údaje:

- a) fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
- b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo
- c) údaje rozhodujúce na vyrubenie dane – účel, spôsob, miesto, doba trvania a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva v m².

3. Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v hotovosti do pokladne alebo bezhotovostne na účet obce.

§ 20

Oslobodenie od dane

Správca dane môže poskytnúť oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vyberania vstupného alebo akciu, na ktorej sa finančne alebo organizačne podieľa obec, rozpočtové organizácie zriadené obcou, alebo akciu, z ktorej je celý výťažok určený na charitatívne a verejnoprospešné účely s predpokladom priaznivého dopadu na zvýšenie návštevnosti obce.

Článok IV
DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 21

Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení.

§ 22

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní daňovníka u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.

§ 23

Sadzba dane

Správca dane určuje pre celé územie obce sadzbu dane **0,33 €** na osobu a prenocovanie.

§ 24

Povinnosti platiteľa

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Platiteľ je povinný denne viesť knihu ubytovaných osôb s ich identifikačnými údajmi a v prípade kontroly predložiť túto knihu k nahliadnutiu kontrolnému orgánu.

§ 25

Oznamovacia povinnosť

1. Platiteľ je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. V oznámení uvedenie svoje identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje zariadenia, v ktorom poskytuje služby odplatného prechodného ubytovania. Ak dôjde k zmenám prípadne zániku daňovej povinnosti, je platiteľ povinný nahlásiť tieto skutočnosti do 30 dní odo dňa kedy vznikli.
2. Platiteľ dane je povinný správcovi dane oznámiť, ak namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa dane, ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za platiteľa dane.
3. Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí za ňu fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie (ďalej len „prevádzkovateľ“).
4. Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy. Táto evidencia musí obsahovať:
 - meno a priezvisko ubytovaných osôb
 - adresa trvalého pobytu ubytovaných osôb

- dátum narodenia
- číslo a druh preukazu totožnosti (OP, pas alebo iný doklad preukazujúci totožnosť)
- dĺžku pobytu (počet prenocovaní - deň príchodu a deň odchodu)

5. Plateľ dane je povinný zaslať správcovi dane (obci Horný Vadičov) písomnú evidenciu o ubytovaných osobách do 20. dňa kalendárneho polroka nasledujúceho po polroku, v ktorom daňová povinnosť vznikla. Náležitosti evidencie:

- identifikačné údaje o prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia, údaje o štatutárnom zástupcovi
- adresa zariadenia a kontaktné údaje
- celková lôžková kapacita ubytovacieho zariadenia
- obdobie
- počet prenocovaní
- výška dane

6. Plateľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie. Náležitosti potvrdenia:

- číslo potvrdenia
- komu bolo potvrdenie vystavené, kto daň zaplatil
- počet osôb, ktoré prenocovali
- obdobie poskytnutia prechodného ubytovania (dátum od...do/
- výška zaplatenej dane
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie

§ 26

Vyberanie dane

1. Plateľ dane vyberá daň od daňovníka nasledovne:

a) v hotovosti do pokladne pläteľa dane

Plateľ dane odovzdá originál potvrdenia daňovníkovi a kópiu si ponechá pre daňovú kontrolu.

b) bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet pläteľa dane

Dokladom je výpis z účtu z peňažného ústavu.

2. Plateľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odvieť obci do 20. dňa kalendárneho polroka nasledujúceho po polroku, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

3. Plateľ dane môže platiť a odvádzať daň za ubytovanie správcovi dane nasledovne:

a) v hotovosti do pokladne

b) poštovým poukazom na príslušný účet

c) bezhotovostným prevodom na príslušný účet

Článok V

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 27

Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

§ 28

Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 29

Sadzba dane

Sadzba dane je **66,40 €** za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 30

Spôsob identifikácie predajných automatov

Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom na viditeľnom mieste, na ktorom musia byť uvedené tieto údaje:

- a) názov prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, kontakt
- b) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu
- c) výrobné číslo, druh a názov predajného automatu

§ 31

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

1. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukaznú evidenciu predajných automatov minimálne s nasledujúcimi údajmi, za každý predajný automat umiestnený na území obce:
 - a) druh a názov predajného automatu
 - b) druh tovarov
 - c) výrobné číslo predajného automatu
 - d) adresa miesta prevádzkovania a umiestnenia predajného automatu (spoločnosť, v ktorej sa automat nachádza, miestnosť, poschodie)
 - e) dátum začatia/ukončenia prevádzkovania predajného automatu
2. Daňovník je povinný na základe výzvy správcu dane predložiť evidenčný zoznam predajných automatov, v súlade s ods. 1 tohto ustanovenia, za požadované obdobie.

§ 32

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovania.

§ 33

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30. dní od vzniku daňovej povinnosti.
2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Článok VI

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 34

Predmet dane

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru, a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
 - a/ elektronické prístroje na počítačové hry
 - b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

§ 35

Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 36

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 37

Sadzba dane

Sadzba dane je **66,00 €** za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 38

Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom na viditeľnom mieste, na ktorom musia byť uvedené tieto údaje:

- a) názov prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, kontakt
- b) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
- c) výrobné číslo, druh a názov nevýherného hracieho prístroja

§ 39

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

1. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukázanú evidenciu nevýherných hracích prístrojov minimálne s nasledujúcimi údajmi, za každý prístroj umiestnený na území obce:
 - a) druh a názov nevýherného hracieho prístroja
 - b) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
 - c) adresa miesta prevádzkovania a umiestnenia nevýherného hracieho prístroja (spoločnosť, v ktorej sa automat nachádza, miestnosť, poschodie)
 - d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ/)
 - e) dátum začatia/ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť evidenciu nevýherných hracích prístrojov, v súlade s ods. 1 tohto ustanovenia, za požadované obdobie.

§ 40

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začas prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo je prevádzkovanie.

§ 41

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, a daňovník túto skutočnosť oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámí.

§ 42

Oslobodenie od dane

Obec Horný Vadičov a rozpočtové organizácie zriadené obcou sú od dane za nevýherné hracie prístroje oslobodené.

Článok VII

POPLATOK

§ 43

Poplatník

- a) Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci alebo osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie,
- b) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu na území obce na účel podnikania
- d) Základná škola a materská škola nachádzajúce sa na území obce
- e) Domov sociálnych služieb a Domov dôchodcov nachádzajúci sa na území obce

§ 44

Sadzba poplatku

- 1. Pre poplatníkov uvedených v § 43 písm. a) sadzba poplatku je 0,06575 € za osobu a kalendárny deň/t. j. **24,00 eur za osobu/rok.**
- 2. Pre poplatníkov uvedených v § 43 písm. b) c), sadzba poplatku je 0,35616 € na kalendárny deň/t. j. **130,00 € na nádobu/rok** (objem nádoby 120 l a 26 vývozov ročne s frekvenciou vývozu 1x za dva týždne)
- 3. Pre poplatníkov uvedených v § 43 písm. d) , sadzba poplatku je 0,19178 € na kalendárny deň/ t. j. **70,00 € na nádobu/rok** (objem nádoby 120 l a 26 vývozov ročne s frekvenciou vývozu 1x za dva týždne).
- 4. Pre poplatníkov uvedených v § 43 písm. e), sadzba poplatku je 2,19178 € za kalendárny deň/t. j. **800, 00 € na nádobu/rok** (objem nádoby 1100 l a 26 vývozov ročne s frekvenciou vývozu 1x za dva týždne).
- 5. Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.

§ 45

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

1. Poplatková povinnosť vzniká:

- a) dňom nadobudnutia trvalého alebo prechodného pobytu v obci alebo práva užívať alebo užívania nehnuteľnosti
- b) dňom začatia podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa v obci

2. Poplatková povinnosť zaniká:

- a) dňom úmrtia poplatníka
- b) dňom odhlásenia trvalého alebo prechodného pobytu, alebo zánikom vlastníctva nehnuteľnosti
- c) dňom ukončenia podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa v obci

§ 46

Oznamovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť meno a priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého/prechodného pobytu, v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku a ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

2. Poplatník - právnická osoba alebo podnikateľ pri oznamovacej povinnosti doloží obci výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú listinu, na základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť.

3. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. Za zmenu skutočností na vyrubenie poplatku sa nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku.

§ 47

Určenie poplatku a splatnosť

1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

2. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

3. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

4. Poplatok môže byť uhradený:

- a/ v hotovosti do pokladne obce

- b/ poštovým poukazom na príslušný účet obce
- c/ bezhotovostným prevodom na príslušný účet obce, na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.

§ 48

Zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec ustanovuje, že zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku a predloží každoročne hodnoverné podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:

- a) o 50 % fyzickej osobe, ktorá je študentom a zároveň je ubytovaná mimo miesta trvalého pobytu

Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je:

- potvrdenie o návšteve školy, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky spolu s potvrdením o ubytovaní v študentskom domove alebo internáte, prípadne nájomná zmluva
- ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na zníženie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup a preukáže potvrdenie o ubytovaní mimo obce (doklad o ubytovaní, nájomná zmluva)

- b) o 50% fyzickej osobe, ktorá je z dôvodu výkonu zamestnania ubytovaná mimo miesta trvalého pobytu

Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je:

- potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní mimo miesta trvalého bydliska spolu s potvrdením o ubytovaní, prípadne nájomnou zmluvou alebo dokladom o vlastníctve nehnuteľnosti. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytovaného ubytovania.

2. Obec ustanovuje, že poplatok odpustí na základe predložených podkladov za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že v zdaňovacom období sa dlhodobo nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa za dlhodobo považuje celé zdaňovacie obdobie.

Podmienkou na odpustenie poplatku je najmä:

- a) dlhodobý pobyt mimo územia obce (v zahraničí alebo v inej obci/meste),
- b) výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, nezvestnosť
- c) umiestnenie v domove dôchodcov, zariadení sociálnych služieb, nápravno-výchovnom zariadení, reedukačnom zariadení alebo detskom domove.

Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je:

- potvrdenie správcu dane, na ktorého území sa poplatník zdržiava, že je u nich zaradený do poplatkovej povinnosti z titulu prechodného pobytu, ohlásenia a užívania nehnuteľnosti, súčasne s potvrdením o úhrade poplatku

- doklad o vyrubení poplatku a súčasne doklad o úhrade poplatku v inej obci/meste
- doklad o prechodnom pobyte súčasne s nájomnou zmluvou
- sezónne dohody, pracovné povolenie v zahraničí,
- pracovná zmluva v zahraničí vystavená v príslušnom kalendárnom roku
- potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí (okrem externe študujúcich) za aktuálny školský rok alebo akademický rok) spolu s dokladom o ubytovaní
- potvrdenie o prihlásení pobytu v zahraničí, povolenie o pobyte na území iného štátu
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí pri dlhodobom pracovnom pomere
- aktuálne potvrdenie o prenájme alebo vlastníctve nehnuteľnosti pri dlhodobom pobyte v zahraničí
- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody
- potvrdenie o nezvestnosti od policajného zboru SR
- potvrdenie zo zariadenia, že poplatník je umiestnený v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov dôchodcov, domov sociálnych služieb).

3. Obec ustanovuje, že poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý nemá na území obce Horný Vadičov hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a je zároveň oprávnený užívať nehnuteľnosť/nehnuteľnosti na území obce Horný Vadičov, len po splnení týchto podmienok:
 - a) po predložení žiadosti vrátane registrácie na daň z príjmov z prenájmu alebo potvrdenia daňového úradu o platení dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností na území obce Horný Vadičov a po predložení nájomnej zmluvy o dlhodobom nájme nehnuteľnosti a splnení podmienky, že nájomcovia poplatok platia obci Horný Vadičov a potvrdenia o zaplatení poplatku v mieste trvalého pobytu,
 - b) po predložení žiadosti vrátane potvrdenia o zaplatení poplatku v mieste trvalého pobytu a hodnoverných dokladov, že sa nehnuteľnosť na území obce Horný Vadičov dlhodobo neužíva. Podkladmi pre uplatnenie odpustenia poplatku môže byť doklad o spotrebe elektriny, plynu, vody.
4. Obec ustanovuje, že ak na jednom popisnom čísle domu je prihlásených na trvalý pobyt viac ako 6 osôb a majú jednu smetnú nádobu – poplatok sa odpustí za siedmu, ôsmu a ďalšie osoby v poradí (vychádzať sa bude z evidencie obyvateľov obce Horný Vadičov).
4. V prípade, že podklad podľa ods. 2 nie je vystavený v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník predloží aj preklad príslušného podkladu, podpísaného poplatníkom. Doklady, ktoré poplatník prikladá k žiadosti, môžu byť predkladané ako originál alebo jeho kópia. Pri pochybnosti o predloženej kópii dokladov, na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov. Podklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
5. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie, alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
6. Poplatník si u obce uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku na základe písomne podanej žiadosti buď osobne na obecnom úrade, poštovým doručovateľom na adresu Obce Horný Vadičov alebo elektronicky, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. V žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné uviesť za akého poplatníka si žiada zníženie alebo odpustenie, odôvodnenie a priložiť k nej podklady (uvedené v § 48 ods. 1 a 2) preukazujúce uvádzané skutočnosti v žiadosti. Ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, správca dane môže vyzvať poplatníka o doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu. Poplatník je povinný na výzvu správcu dane v stanovenej lehote predložiť iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce.

7. Žiadosť a požadované podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku je v zmysle zákona potrebné predložiť obci každý kalendárny rok, okrem poplatníkov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí dlhodobo z dôvodu pobytu, umiestnení v zariadení (domov dôchodcov, domov sociálnych služieb), ktorí budú žiadosť predkladať každých päť rokov od podania poslednej žiadosti.
8. Zníženie alebo odpustenie poplatku si môže poplatník uplatniť u správcu poplatku osobitne za každý kalendárny rok najneskôr do **31.01.** príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

§ 49

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

1. Ak poplatník uhradil vyrubený poplatok na zdaňovacie obdobie a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne jeho poplatková povinnosť, poplatník je povinný v zmysle zákona túto skutočnosť ohlásiť obci a písomnou žiadosťou požiadať o vrátenie preplatku. Poplatok alebo jeho pomerná časť bude vrátená do 30 dní odo dňa preukázania skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti.
2. Dôvody zániku poplatkovej povinnosti:
 - prihlásenie na trvalý pobyt v inej obci /meste/
 - zánik prechodného pobytu
 - ukončenie nájomnej zmluvy
 - zánik oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti
 - úmrtie
 - zánik vlastníckych práv
 - ukončenie podnikania na území obce
3. Obec ustanovuje tieto podklady, ktoré má poplatník preukázať pri žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
 - doklad o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci /meste/, ak Obec Horný Vadičov – oddelenie evidencie obyvateľov nevie túto skutočnosť overiť a potvrdiť
 - doklad o ukončení nájomnej zmluvy
 - kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné zmluvy
 - úmrtný list, ak Obec Horný Vadičov – oddelenie evidencie obyvateľov nevie túto skutočnosť overiť a potvrdiť
 - doklad o zrušení prechodného pobytu v obci
4. Poplatník, ktorý poplatok uhradil, ale v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrel, obec na základe žiadosti pozostalých vydá potvrdenie o evidovanom preplatku pre potreby dedičského konania.

§ 50

Zabezpečenie smetných nádob

1. Prvá smetná nádoba je pridelená bez poplatku.

2. Výmena zničenej smetnej nádoby je možná po 10 rokoch za poplatok **10,00 €** (k výmene je nutné priniesť zničenú smetnú nádobu). Výmena zničenej smetnej nádoby do 10 rokov je za poplatok **15,00 €** (k výmene je nutné priniesť zničenú smetnú nádobu).
3. Ak je na jednom popisnom čísle domu prihlásených na trvalý pobyt viac ako 6 osôb, môže si poplatník zakúpiť za obstarávaciu cenu na obecnom úrade ešte jednu smetnú nádobu. Ročná sadzba poplatku za vývoz druhej smetnej nádoby je **24,00 €**.

§ 51

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Vadičov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horný Vadičov dňa, uznesením č.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Horný Vadičov č. 2/2022 o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove č. 66/2022, dňa 15.12.2022.
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od **01. januára 2024.**

V Hornom Vadičove dňa 16. novembra 2023

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce